

국정과제 이행실태 성과감사 결과보고

감사실

종합감사부

차 례

I . 감사실시 개요	1
II . 감사결과 종합	4
III . 감사결과 처분요구서	8
1. 계약상대자의 권익침해 공사시방서 계약조건 수정 필요	9
2. 하도급 수급인 권익보호를 위한 검토서류 강화 필요	13
3. 산업안전보건관리비 적용대상 공사 확대 필요	17
4. 퇴직공제부금 산정기준 개선 필요	21
5. 보상휴가제도 운영기준 불합리	25
IV . 모범사례	29
1. 품질우수 협력기업 해외시장 판로 확대 지원	30

1. 배경 및 목적

- 신정부 출범과 함께 정부는 2017. 7. ‘국정운영 5개년 계획’을 발표했고, 이 국정운영 5개년 계획은 5대 국정목표를 기본으로 20대 국정전략과 100대 국정과제, 487개 실천과제로 구성되어 있다.
- 100대 국정과제 중 ‘사회적 가치 실현을 선도하는 공공기관’을 12번째 과제로 선정했고, 이 과제의 주목적은 공공기관의 공공성을 확대해 사회적 가치¹⁾를 선도적으로 이끌어 국민전체가 누리는 사회적 편익이 증대되고 또한 공공기관 비정규직의 정규직전환 등을 통해 노동시장 양극화 완화와 양질의 일자리를 창출하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 정부가 공공기관에게 민간부분의 변화를 이끌어 인권·안전·환경·평등을 비롯해 양질의 일자리 등 사회적 가치가 증대될 수 있는 선도적 역할을 해주길 기대한다고 볼 수 있다.
- 이에 감사실은 회사업무가 국정과제와의 ‘정합성’을 가지고 있는지를 살펴보고 미흡하거나 개선이 필요한 부분에 대해서는 제언을 해 ‘New 감사비전’인 ‘미래를 지향하는 열린감사, 신뢰받는 경영동반자’를 구현하고자 금회 성과감사를 시행하였다.

1) 사회적·경제적·환경적·문화적 영역에서 공공의 이익과 공동체 발전에 기여하는 가치(공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안 제 3조, 김경수 의원 발의)

2. 감사 중점사항 및 대상업무

□ 감사 중점사항

지금까지의 회사 경영과 감사방향은 업무의 효율성을 통한 비용절감, 제반규정 준수로 회사의 손실 최소화 등 최종적으로 경제적 가치창출을 목표로 진행되어 왔었다. 이러한 관계로 업무를 추진하면서 ‘사회적 가치’를 업무에 반영하는 노력이 부족하였으며 ‘사회적 가치’ 제고를 위한 개선사항 발굴에 소극적으로 임할 가능성이 있었다.

그래서 금회 감사에서는 경제적 가치 때문에 ‘사회적 가치’를 소홀히 처리하고 있는 회사의 업무절차, 규정 등과 직원들의 근로조건과 관련된 규정 등을 중점적으로 검토했다. 궁극적으로는 직원들이 회사업무를 처리함에 있어 ‘사회적 가치’를 고민해 업무에 반영할 수 있는 인식전환의 기회로 삼고자 했다.

□ 감사 대상업무

중점적으로 살펴볼 감사 대상업무는 공사/물품/용역 관리·발주업무, 안전관리 업무 및 노무관리 업무를 대상으로 했으며, 감사대상부서는 이러한 업무를 주관하는 본사부서를 대상으로 했다.

3. 감사일정 및 감사인원

□ 감사일정 : 2018. 4. 23.(월) ~ 4. 27.(금), 5일간

□ 감사인원

구 분	성 명	감 사 분 야
감 사 반 장	○ ㉠ ◎	· 감사 총괄 관리 · 안전관리 분야
반 원	○ ㉠ ◎	· 일자리 창출 분야 · 근로조건 분야
반 원	○ ㉠ ◎	· 구매/용역/공사 분야 · 동반성장 분야

Ⅱ

감사결과 종합

1. 감사총평

금회 ‘국정과제 이행실태 성과감사’는 회사의 전반적인 업무추진 방향이 효율성, 정량적 성과를 우선시하는 경향으로 관련법, 제반규정이 허용하는 범위 내에서 ‘사회적 가치’를 최소한으로 적용해 처리되고 있는 업무관행을 발굴해 개선하도록 하였다. 그리고 열악한 근무환경에서 일하는 사회적 약자를 보호하기 위한 법들이 있지만 현실적으로 실질적인 혜택을 받지 못하는 경우가 있는바 이를 최대한 보완할 수 있게 계약관련 규정을 개정하도록 했다.

공사·용역·구매업무 분야의 경우 관행적으로 시방서를 통해 계약상대자의 이익을 부당하게 제약하는 특약, 조건 및 불명확한 기준을 명시해 회사의 책임을 발주자에게 전가할 우려가 있어 표준시방서를 개선할 필요가 있었다. 또한 하도급사의 권익보호를 위해 하도급 승인시 부당특약을 확인할 수 있는 관련서류를 강화하도록 했다.

안전관리업무의 경우 관련법에 따라 4천만 원 이상인 공사의 경우에만 산업안전보건관리비를 계상하고 있었다. 그러나 실제 회사는 공사현장에서 철저한 안전관리를 계약자에게 요구하고 있는 만큼 공사금액과 상관없이 모든 공사에 산업안전보건관리비를 계상해 지급할 수 있도록 계약관련 규정을 개정할 필요가 있었다.

직원의 근로조건과 관련해서는 연장·야간·휴일근로에 대한 임금을 대신해 운영하는 보상휴가의 적용기준이 사업소별로 다르게 운영되고 있어 직원의 임금차별이 발생하고 있는 바, 직원간의 형평성 차원에서 통일된 보상휴가 적용기준을 마련하도록 하였다.

일자리 창출분야의 경우에는 일자리 창출 마스터플랜 추진전략에 따라 연도별 실행계획을 수립하였고, 2018년도 기준으로 일자리 창출을 위한 인프라 구축과 추진방향을 설정하고자 노력하고 있었다. 예로 사내 직원들의 혁신적 아이디어가 실현되어 창업과 고용창출로 이어질 수 있는 지원체계를 구축하였고, 회사내에서 직접 근무하는 파견·용역 근로자의 정규직 전환을 위한 노·사 협의체를 구성해 고용방법에 대해 논의하고 있다. 그러나 아직까지 가시적인 실적이 없어 단계적 실행계획에 따른 실적을 지속적으로 모니터링 할 필요성이 있었다.

모범사례는 발전설비 기자재 품질관리 업무를 하면서 발굴된 품질우수기업을 해외 발전설비 제작사의 부속자재 공급사로 선정될 수 있도록 노력하고 실제 계약까지 체결해 중소기업의 해외시장 판로 개척에 도움을 준 사례로 선정하였다.

2. 지적사항 종합

가. 지적사항 총괄표

총지적건수	행정상 조치(건)						재정상 조치(건)						신분상 조치(명)						현지조치(건)	모범사례(건)
	시정	개선	주의	권고	통보	계	추징	변상	회수	환불	기타	계	해임	정직	감봉	견책	주의	계		
6	1	2	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

나. 비위유형별 내역

복무기강						행정관리			재산관리			독직 ²⁾			기타	계	
직장이탈	품위손상	직권남용	보안비밀누설	직무유기태만	감독소홀	업무처리부당	공문서위변조	문서관리소홀	현금관리소홀	물품관리소홀	재산관리소홀	공금유용	공금횡령	증수뢰		건	인원(명)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-

다. 업무유형별 내역

인사노무관리	예산관리	회계관리	계약관리	사무관리	자재관리	보안관리	연구개발관리	설비운영관리	환경관리	용역관리	공사관리	구매관리	사업관리	재난안전관리	품질관리	기타	계
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5

2) 독직 : 어떤 직책에 있는 사람이 그 직책을 더럽힘. 특히 직권남용이나 뇌물을 받은 행위

3. 감사결과 처분요구 종합

가. 처분요구 내역

지적 번호	처리부서	건 명	처분요구			업무유형	행위유형	감사자
			행정조치 (건)	재정상금액 (천원)	신분상조치 (명)			
1	발전설비 경상정비 부 서	계약상대자의 권익침해 공사시방서 계약조건 수정 필요	시정	-	-	공사관리	기타	○○Ⓜ
2	●○○◇처 ●↓○○부 ₩※※※처 ↑↓○●실	하도급 수급인 권익보 호를 위한 검토서류 강화 필요	개선	-	-	공사관리	기타	○○Ⓜ
3	₩※※※처 ₩※↓○부	산업안전보건관리비 적용대상 공사 확대 필요	권고	-	-	계약관리	기타	○○Ⓜ
4	●○○◇처 ₩※●○부	퇴직공제부금 산정기준 개선 필요	권고	-	-	계약관리	기타	○○Ⓜ
5	▲▽▼▽처 ▲▽☆★실 ○●○○◇부	보상휴가제도 운영기준 불합리	개선	-	-	인사노무 관리	기타	○○Ⓜ

4. 처리기한 : 2018. 9. 12.

Ⅲ. 감사결과 처분요구서

시 정

제 목 계약상대자의 권익침해 공사시방서 계약조건 수정 필요

관 련 부 서 전사업소 발전설비 경상정비부서

내 용

관련 법률에 따라 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제약하는 특약 또는 조건을 정하여서는 안 되나, 공사시방서 내용 중에 계약상대자의 이익을 부당하게 제약하는 조건들이 있어 발주자의 책임 등을 계약자에 전가할 우려가 있음

1. 업무개요

우리회사는 공사시행 시 적정한 공사품질을 확보하기 위해 시공기준, 방법 등 계약자가 공사시행 중 지켜야 할 의무사항들이 서술된 공사시방서를 작성하도록 하고 있다.

2. 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조(계약의 원칙) ‘각 중앙관서의 장 또는 그 위임·위탁을 받은 공무원(이하 “계약담당공무원”이라 한다)은 계약을 체결함에 있어서 법, 이 영 및 관계법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제약하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니된다.’ 라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

우리회사가 발주한 공사의 공사시방서를 확인한 결과 [표]같이 계약상대자의 이익을 부당하게 제약하는 조건들이 있었다.

[표. 부당한 계약조건 사례(일부내용발췌)]

사례❶ 공사명 : 2018년도 복합 제어설비 계획예방정비 단가계약공사(☞▶▷◀본부)

6. 일반조건

가. 시공책임

1) 계약상대자는 도면 및 설계서에 명시되지 아니한 것이라도 완전한 성능을 위한 경미한 구조상 변경에 대하여 도급 금액의 증가 없이 시행한다.

다. 시공책임

4) 중요한 공정이나 공사수행을 위한 일일작업 명령을 발주자가 계약상대자에게 명할 수 있으며 계약상대자는 이의 없이 수용해야 한다.

사례❷ 공사명 : ◀▷▶ 1,2호기 회처리설비 안전·정비편의시설 설치공사(☞▶▷◀본부)

5. 일반조건

가. 시공책임

1) 계약상대자는 도면 및 설계서에 명시되지 아니한 것이라도 완전한 성능을 위한 경미한 구조상 변경에 대하여 도급 금액의 증가 없이 시행한다.

나. 설계 및 시공변경

1) 시공변경에 대해서는 당사 감독원의 승인을 받아야하고, 이미 시공된 부분에 대해서도 수정 또는 재시공을 요구할 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 조치하여야 하며 이로 인한 공기연장을 요청할 수 없다.

사례❸ 공사명 : 가스터빈 3호기 엔진 Enclosure Roof 교체 공사(☞▶▷◀본부)

5. 일반조건

가. 시공책임

1) 공사시방서에 명시되지 아니한 것이라도 완벽한 시공을 위하여 필요로 하는 경미한 변경사항에 대해서는 도급금액의 증가 없이 시행한다.

다. 공정관리

2) 중요한 공정을 위한 일일 작업명령을 공사감독원이 계약상대자에게 요청하면 계약상대자는 이의 없이 따라야 하고 주요 작업사항 공사감독원에게 보고한다.

4. 조치할 사항

각 사업소장은 공사시방서의 계약조건(일반조건) 중 계약상대자의 권익을 침해할 수 있는 불명확한 문구나 발주자의 책임과 상관없이 계약상대자에게 전가할 수 있는 문구들이 사용되지 않도록 공사감독자들에게 본문의 내용을 교육시키기 바랍니다. [시정]

개 선

제 목 하도급 수급인 권익보호를 위한 점토서류 강화 필요

관 련 부 서 ◎◇◆□처 ▽▽∈≡부, ◎◇☆■처 ※☆★○실

내 용

관련 법률에 따라 하수급인의 계약상 이익을 부당하게 제약하는 특약을 요구해서는 안 되며, 발주자는 하도급 승인시 불공정한 계약여부를 확인하고 하도급을 승인해야 한다. 그런데 우리회사 관련규정(공사 하도급 절차서 등)에는 부당 특약을 확인할 수 있는 관련서류를 징구하지 않아, 하도급자의 권익이 부당하게 침해하고 있는지를 확인할 수 없음

1. 업무개요

우리회사는 공사품질이나 시공상 능률을 높이기 위해 필요하다고 인정될 경우에 서면으로 하도급 승인을 하고 있으며, 이때 승인을 위한 절차는 관련법규 및 내부규정에 따라 처리한다.

2. 판단근거

「건설산업기본법」 제38조(불공정행위의 금지) ②항 ‘수급인은 하수급인에게 …… 또는 관계 법령 등을 위반하여 하수급인의 계약상 이익을 부당하게 제약하는 특약을 요구하여서는 아니 된다.’ 이 경우 부당한 특약의 유형은 대통령령으로 정한다 라고 명시하고 있고, 부당특약의 유형은 [표1]과 같다.

[표1. 부당특약 유형]

「건설산업기본법 시행령」 제34조의 8(부당특약의 유형) 내용요약

1. 하도급금액 산출내역서에 명시된 보험료를 하수급인에게 지급하지 아니하기로 한 특약
2. 수급인이 부당하게 하수급인에게 각종 민원처리, 임시시설물 설치, 추가공사 또는 현장관리 등에 드는 비용을 전가하거나 부담시키는 특약
3. 수급인이 부담하여야 할 하자담보책임을 하수급인에게 전가·부담시키거나 도급계약으로 정한 기간을 초과하여 하자담보책임을 부담시키는 특약
4. 하수급인에게 지급하여야 하는 하도급대금을 현금으로 지급하거나 지급기한 전에 지급하는 것을 이유로 지나치게 감액하기로 하는 특약
5. 하수급인에게 지급하여야 하는 선급금을 지급하지 아니하기로 하는 특약 또는 선급금 지급을 이유로 기성금을 지급하지 아니하거나 하도급대금을 감액하기로 하는 특약
6. 수급인이 발주자로부터 설계변경 또는 경제상황 변동에 따라 공사금액을 조정받은 경우에 하도급대금을 조정하지 아니하기로 한 특약
7. 수급인이 부담하여야 할 손해배상책임을 하수급인에게 전가하거나 부담시키는 특약

3. 감사결과 확인된 사실

우리회사 「공사 하도급 절차서」는 계약상대자에게 하도급업체를 선정하고 첨부서류를 포함한 하도급 승인요청서를 명확히 작성해 공사주관부서에 승인요청을 하도록 하고 있으며 이때 제출서류는 [표2]와 같다.

[표2. 하도급승인요청시 제출서류]

- ① 원 계약명/계약번호/낙찰금액/하도급 예정 업체명
- ② 하도급 시행내역서(하도급 공사범위, 공사비, 시공 예정공정표 등 포함)
- ③ 하도급 사유 및 하도급 계약 예정금액
- ④ 하도급 대금 지급 보증서
- ⑤ 하도급업체 사업자 등록증 및 인허가 증명 사본(필요시)
- ⑥ 법인인 경우 정관 및 국세, 지방세 완납증명(필요시)
- ⑦ 기타 하도급업체 자료(필요시)

그러나 우리회사 공사하도급 절차서에 따라 공사감독자가 계약자로부터 하도급 승인을 위해 제출받는 7개의 서류를 통해서는 도급사와 하도급업체 간의 부당특약내용을 검토할 수가 없었다.

실제로 감사원 감사 ‘공공발주 건설공사 불공정관행 점검³⁾’ 결과에 따르면 [표3]과 같이 부당특약 352개 사항 중 12개 사항이 계약자로부터 제출받은 문서로는 확인할 수 없는 계약자와 하수급인 간 계약특수조건과 340개 사항은 하도급계약 현장설명서에서 나타난 걸로 확인되었다.

3) 2017.9.21.~10.27. 국토교통부 등 18개 기관을 대상으로 공공기관이 발주한 건설공사에 대한 불공정행위 점검을 실시

[표3. 기관별 부당 특약현황]

구 분	기관명	사업수 (건)	하도급 공종수 (건)	부당 특약개수(건)		
				계 특수조건	현 장 설명서	계
1	○○시설공단	4	27	5	68	73
2	○○공사	5	41	5	73	78
3	○○항만공사	2	8	-	16	16
4	○○항만공사	3	9	-	27	27
5	○○공사	2	13	2	38	40
6	○○공사	1	12	-	36	36
7	○○공단	1	3	-	3	3
8	○○공사	3	68	-	79	79
합 계		21	181	12	340	352

주) 부당 특약 352개 중 건설산업기본법 제34조의8 2호를 위반한 건수 297개, 5호 위반건수 33개, 7호 위반 건수는 22개 임

[출처 : 감사원보고서 ‘공공발주 건설공사 불공정관행 점검’, 2018.3.]

4. 관련부서 의견

●◎◇◆부와 ◆◇◎●실은 현재 하도급 승인시 도급자로부터 제출받는 문서로는 계약자와 하도급업체간의 불공정한 계약여부를 확인할 수 없다는 것에 동의하였고, 관련문서를 철저히 징구할 수 있도록 관련규정을 개선하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

◎◇◆□처장과 ◎◇☆■처장은 공사감독자가 하도급계약의 부당 특약 여부를 제대로 검토할 수 있게 하도급승인 요청 문서에 계약특수조건, 현장설명서 등이 포함된 문서를 받을 수 있도록 관련규정을 개정하시기 바랍니다. [개선]

권 고

제 목 산업안전보건관리비 적용대상 공사 확대 필요

관 련 부 서 ○◇☆■처 ○◇☆■부

내 용

우리회사가 발주한 모든 공사는 관련 법령에 따라 계약자에게 철저한 안전관리를 요구하고 있다. 그러나 안전관리를 요구하고 있음에도 4천만 원 이하 공사의 경우 산업안전보건관리비를 계상하지 않아 소규모 공사현장 근로자의 안전관리가 미흡할 수 있음

1. 업무개요

우리회사는 회사가 발주하는 공사의 안전을 확보하기 위해 공사시방서에 회사가 운영하고 있는 안전관리제도, 안전작업절차 등 안전관리에 대한 사항을 명기해 계약자에게 준수하도록 요구하고 있으며, 공사금액 4천만 원 이상인 공사의 경우에는 산업안전보건관리비를 계상해 안전관리 활동에 사용된 비용을 실적정산해주고 있다.

2. 판단근거

우리회사는 4천만 원 미만의 중·소규모의 공사라고 할지라도 공사시방서를 통해 계약자에게 공사현장에서의 철저한 안전관리를 요구하고 있고, 최근 「산업안전보건법」 개정⁴⁾으로 산업재해 예방을 위한 책임주체를 확대

4) 산업재해를 획기적으로 줄이고 모든 사람이 안전한 일터에서 건강하게 일할 수 있는 여건을 조성하기 위해 보호대상을 일하는 모든 사람으로 넓히고, 발주자, 도급자 등 산업재해 예방을 위한 책임주체를 확대, 법 위반에 대한 처벌 수준을 상향하고 제재수단을 다양화해 법의 실효성을 제고하고자 2018. 2. 9. 입법예고함

하고 있어 내실있는 안전관리를 위해 공사금액과 상관없이 ‘산업안전보건 관리비’를 계상해 지급하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 사실

[표1]과 같이 안전보건공단의 2016년도 산업재해분석 자료에 따르면 5인 미만 소규모 공사(건설)현장에서 발생하는 재해자수는 10,614명으로 1,000인 이상 사업의 재해자수 194명보다 55배가 더 많다.

[표1. 산업재해 현황(건설업)]

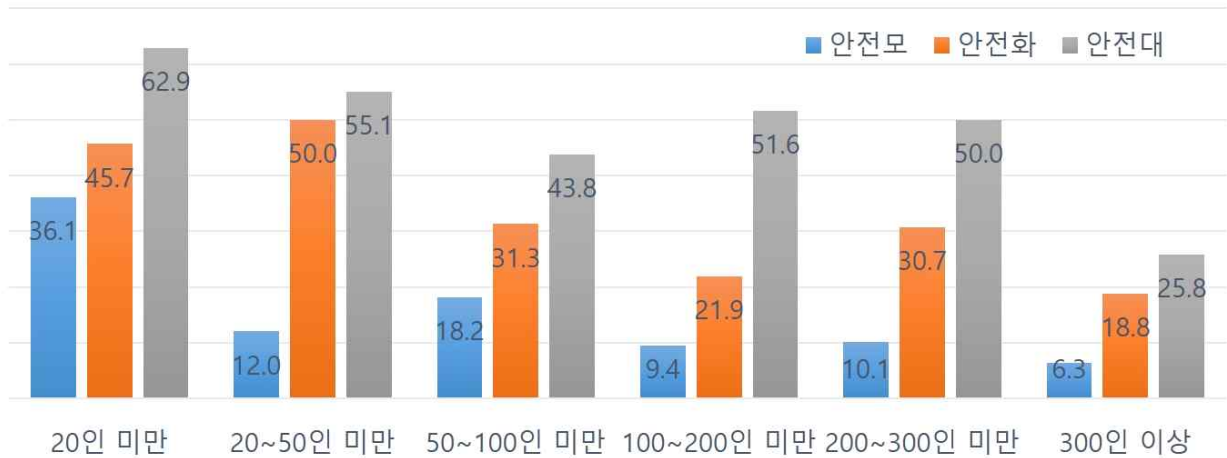
구 분	총 계	5인 미만	5~9인	10~19인	...	500~900인	1,000인 이상
사업장수	333,201	250,783	36,631	22,751	...	450	180
근로자수	3,152,859	346,187	240,418	305,056	...	300,051	361,400
재해자수	26,570	10,614	4,610	3,769	...	293	194
재해율(%)	0.84	3.07	1.92	1.24	...	0.10	0.05

[출처 : 안전보건공단 산업재해 통계, 2016년도 산업재해 분석]

그리고 국민권익위원회 의결안건⁵⁾ ‘건설 등 재해취약분야의 안전사고 방지방안’에 따르면 보호장구 미착용으로 발생하는 사고가 끊이지 않고 있으며, 특히 건설업 전체 사망자 중 24.2%가 보호장구와 관련이 있고 이중 82.1%가 안전관리가 미흡한 소규모사업장(50인 미만)에서 주로 발생하고 있다고 했다.

5) 의안번호 제 2013-214호, 의결연월일 2013. 7. 8.

[그림. “안전모, 안전화, 안전대”에 대해 “받아 본적 없다”고 응답한 건설근로자 비율(%)]



[출처 : 산업안전보건연구원, 2011년 사망재해 원인 분석(업무상 사고), 2012]

이런 사실로 볼 때 소규모 공사현장에서 재해율이 높은 이유는 보호장구가 제대로 지급되지 않기 때문이라고 할 수 있다.

[표2]와 같이 2017년 우리회사가 발주한 전체 공사 건수는 313건⁶⁾, 전체 금액은 69,162,761천 원이다. 이중 산업안전보건관리비가 계상되지 않은 채 시행되고 있는 4천만 원 미만의 소규모공사 건수는 94건, 금액으로는 2,318,470천 원으로 회사 전체공사 건수의 30%를 차지하고 있다.

[표2. 2017년 우리회사 전체 공사 발주건수]

구 분	◎◇	★☆▽	▲△	■△	∈≡	⊆⊇	☆☆	합계
공사수(건)	208	7	7	29	38	11	13	313
공사금액(천원)	54,978,436	1,235,569	1,209,172	3,341,338	4,640,168	2,546,021	1,212,054	69,162,758
공사수(건) (공사금액 4천만 원 미만)	45	1	4	14	19	4	7	94
공사금액(천원)	1,164,783	25,569	108,888	292,721	442,385	112,365	171,757	2,318,468

6) 본사 발주건수 제외

비록 공사금액이 4천만 원 미만이었어서 산업안전보건관리비 계상 의무가 없다고 하더라도 우리회사는 당해 공사 수행시 산업안전보건법상 정하고 있는 안전관리 의무를 계약자에게 이행하도록 요구하고 있고 2018. 2. 새로 취임하신 사장님의 “안전보건 경영방침”에 따르더라도 우리회사는 ‘산업재해 예방과 관련된 법·규정 준수는 물론이고, 법적요구사항 이상의 안전보건 활동에 적극 앞장선다.’라고 명시하고 있는 바, 공사금액 4천만 원 미만의 공사라고 하더라도 회사경영여건이 허락⁷⁾하는 한 산업안전보건관리비를 계상해 계약자가 공사의 안전관리에 만전을 기할 수 있도록 하는 것이 타당하다.

4. 관련부서 의견

◎◇☆■부는 4천만 원 이하의 중·소규모의 공사라고 할지라도 회사가 안전관리를 요구하고 있고, 또 공사의 내실있는 안전관리를 위해 공사금액과 상관없이 산업안전보건관리비를 계상하는 것이 타당하다고 하였다.

5. 조치할 사항

◎◇☆■처장은 소규모 공사 근로자의 안전이 확보될 수 있도록 공사금액이 4천만 원 미만이었어서 산업안전보건관리비를 계상하지 않는 소규모 공사에도 산업안전보건관리비가 계상될 수 있도록 관련사규를 개정하시기 바랍니다. [권고]

7) 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액이 전체공사비의 70%를 차지한다고 할 경우 계상기준(율) 2.48%[일반공사 (갑)] 적용 시 4천만 원 미만의 총공사비 2,318,470천 원에 계상될 산안전보건관리비는 45,442천 원임

권 고

제 목 퇴직공제부금 산정기준 개선 필요

관 련 부 서 ◎◇☆■처 ◎◇☆■부

내 용

공사계약자는 공사현장 근로자의 퇴직금 지급을 위해 건설근로자공제회에 공제부금을 납부해야 하는데, 퇴직공제부금의 경우 예정가격 작성시 계상된 퇴직공제부금에 낙찰률이 연동되어 낙찰자가 공제부금 부족을 이유로 납부를 회피하여 근로자가 퇴직공제 혜택을 보지 못할 우려가 있음

1. 업무개요

우리회사는 공사계약 입찰공고시 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조(입찰공고시 안내 등) 3호에 따르면 ‘입찰참가자가 입찰금액 산정시(내역입찰의 경우 산출내역서 포함) 국민건강보험료 등은 예정가격 작성시 계상된 금액을 조정 없이 반영⁸⁾하여야 한다.’ 라는 내용 등을 입찰참가자에게 안내하고 있다.

2. 판단근거

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제10조(퇴직공제의 가입) 및 같은 법 시행령 6조(퇴직공제의 당연 가입 대상)에 따르면 국가나 지방자치단체가 발주하는 공사로서 공사예정금액이 3억 원 이상인 공사를 하는

8) 건설공사에 반영되는 국민건강보험료 등이 낙찰률에 연동되어 건설업자가 보험료 부족으로 근로자의 보험가입을 회피하고 이로 인하여 다수의 근로자가 보험료 체납에 따른 요양기관 이용제한과 국민연금 납부 예외자로 분류되는 등의 문제를 해소하기 위해 2006. 12. 29.에 도입

건설사업자 등은 그 건설공사의 사업 시작일로부터 퇴직공제의 가입자가 되고, 같은 법 제13조(공제부금의 납부) 및 제14조(퇴직공제금의 지급)의 규정에 따르면 퇴직공제에 가입한 건설사업자는 피공제자의 임금을 지급할 때마다 해당 피공제자의 근로일수에 상응하는 공제부금을 건설근로자 공제회에 납부하도록 되어 있다.

국민건강보험료 등은 「정부 입찰·계약 집행기준」에 따라 예정금액 산정시 계상된 보험료를 조정 없이 반영하고 있지만, 퇴직공제부금의 경우 예정가격 작성시 계상된 퇴직공제부금에 낙찰률이 연동되어 낙찰자가 공제부금 부족을 이유로 납부를 회피하여 근로자가 퇴직공제 혜택을 보지 못할 우려가 있는바, 국민건강보험료 등과 같이 입찰참가자가 예정가격 작성시 계상된 퇴직공제부금을 조정 없이 반영하도록 하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 사실

★☆와 ○●◎◇본부 등 7개 사업소에서 2016. 1. 부터 2017. 12. 사이에 계약한 건설공사를 대상으로 계약상대자가 제출한 산출내역서 상의 퇴직공제부금 내역을 조사한 결과, 조사대상 93건 중 29건의 공사에서 입찰공고문보다 낮은 금액으로 산정하여 제출하였다. 이처럼 낙찰자가 퇴직공제부금을 예정가격보다 낮은 금액으로 산정하여 제출할 경우, 공사에 참여한 건설근로자에게 퇴직공제부금 가입 등을 소홀히 할 우려가 있을 뿐만 아니라, 적어진 퇴직공제부금을 다른 공사항목으로 계상할 수 도 있다.

[표. 퇴직공제부금 계상금액 전·후 비교]

구 분	공 사 명	퇴직공제부금(원)		차 액(원)
		입찰공고문 (원가계산시)	산출내역서 (계약시)	
1	★○●◎ 정비동 신축공사	30,761,420	25,273,889	(-)5,487,531
2	◁◀▶▶ 통합방재센터 신축공사	12,166,399	10,197,216	(-)1,969,183
3	2017년도 ♠♣ 발전소 및 사택 영선공사	4,917,424	4,272,854	(-)644,570
4	2016년도 ♥♥ 발전소 및 사택 영선공사	4,013,088	3,481,107	(-)531,981
5	2016년도 ▨▩ 발전소 및 사택 영선공사	8,025,235	6,960,550	(-)1,064,685
6	2017년도 ▩▩ 사택 및 사옥 영선공사	5,759,325	4,994,626	(-)764,699
7	5호기 열전용 보일러 개조 배관공사(긴급)	2,688,709	-	(-)2,688,709
8	제1호기 계획예방정비공사(발전설비)	66,261,109	65,791,352	(-)469,757
9	제2호기 계획예방정비공사(발전설비)	68,922,972	66,261,109	(-)2,661,863
10	석탄취급설비 Dust Collector 철거 및 설치	12,022,163	9,332,780	(-)2,689,383
11	제3호기 계획예방정비공사	13,645,789	5,304,600	(-)8,341,189
12	2017년 발전소 영선공사	6,927,727	5,828,145	(-)1,099,582
13	석탄취급설비 CHB 전기실 전원 이중화 공사	11,688,406	10,143,199	(-)1,545,207
14	2016년도 발전소 영선공사	6,802,197	5,643,163	(-)1,159,034
15	4호기 보일러 Slope 튜브 교체공사	10,301,184	9,992,148	(-)309,036
16	유찰수의공고_연속식 하역기 #A,B,C,D Spiral Chute 교체공사	6,270,800	5,856,191	(-)414,609
17	2016년도 발전소 기계설비 영선공사	2,438,199	2,117,781	(-)320,418
18	제5호기 연료설비 계획예방정비공사(기계,전기)	1,973,956	1,887,429	(-)86,527
19	2016년도 사택 기계설비 영선공사	3,007,054	2,592,900	(-)414,154
20	제1호기 연료설비 계획예방정비공사	4,570,973	3,675,064	(-)895,909
21	변압기 기계적 보호장치 교체 및 정밀점검 공사	3,900,030	3,783,029	(-)117,001
22	2017년도 사택 기계설비 영선공사	2,979,900	2,696,700	(-)283,200
23	화력 정밀분석센터 시료조제실 신축공사	6,817,921	5,669,302	(-)1,148,619
24	2017년 발전소 기계설비 영선공사	2,083,194	1,809,441	(-)273,753
25	2017년 사옥 및 부대건물 전기설비 영선공사	3,253,019	2,821,741	(-)431,278
26	2016년 항로표지물 관리 및 보수공사	3,370,602	2,477,341	(-)893,261
27	제8호기 연료설비 계획예방정비공사	3,014,957	2,424,025	(-)590,932
28	화력 차량정비고 신축공사	1,737,191	1,460,459	(-)276,732
29	2016년 화력 사택 전기설비 영선공사	2,383,402	2,091,386	(-)292,016

실제, 경기도교육청 등 6개 기관에서 발주한 건설공사에 대해 감사원 감사를 시행한 결과⁹⁾, 170건 중 113건(66.4%)의 공사에서 계약관리자가 퇴직공제부금을 제대로 납부할 경우 산출내역서에 명시된 공제부금을 초과할 우려가 있고, 그 경우 초과 금액에 대하여는 보상 받을 수 없다는 사유로 공제부금을 제대로 납부하지 않고 있다고 지적하였다.

4. 관련부서 의견 및 반박

◎◇☆■부는 공사현장에서 근로자가 퇴직공제 혜택을 보장받을 수 있도록 입찰참가자가 예정가격 작성 시 계상된 공제부금을 조정 없이 반영될 수 있도록 개선하겠다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

◎◇☆■처장은 국민건강보험료 등과 같이 입찰참가자가 예정가격 산정 시 계상된 퇴직공제부금이 조정 없이 반영될 수 있도록 관련사규를 개정하시기 바랍니다. [권고]

9) ‘공공발주 건설공사 불공정관행 점검’ 감사원 특정감사, 2017.10.16.~10.31.

개 선

제 목 보상휴가제도 운영기준 불합리

관 련 부 서 ○○○○○처 ○○○○○실, ○○○○○부

내 용

보상휴가제는 연장·야간·휴일근로에 대한 임금을 바꾸어 휴가를 부여하는 제도이므로 임금과 휴가가 같은 가치가 있어야 하는데 사업소별로 보상휴가제도가 다르게 운영되고 있어 임금 등을 차별받는 것으로 볼 수 있는바 보상휴가제도 운영기준을 일원화할 필요가 있음

1. 업무개요

우리회사는 근무시간 후 및 휴일에 발전설비의 고장예방 활동 및 돌발복구 작업에 참여한 직원들에게 보상휴가를 부여하고 있다.

2. 판단근거

「근로기준법」 제56조(연장·야간 및 휴일 근로)와 제57조(보상휴가제)에 따르면 사용자는 연장근로와 야간근로 또는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하도록 규정하고 있으며, 근로자대표와의 서면 합의에 따라 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있도록 규정하고 있으며, 「2018년도 시간외근무 운영기준」¹⁰⁾ 2. 운영원칙에 따르면 계획예방정비공사, 계획중간정비정지공사, 돌발복구, 직무추가 등에 따른 시간외근무는 근로기준법 제57조(보상휴가제)를 적용하여 보상휴가를 적극

10) 문서번호 : ♠♣▶▷부-249, 2018.1.30.

시행하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

[표1]과 같이 한정된 시간외근무 총량시간제 운영으로 돌발복구 및 휴일 작업 등에 투입된 직원들의 가산임금에 대한 부담을 완화하고자 사업소별 노사협의회를 통해 보상휴가제를 운영하고 있다.

[표1. 2018년도 사업소별 시간외근무 총량시간]

									합계
38,258	43,622	15,280	14,184	14,114	15,814	14,109	5,171	428	160,980

보상휴가제는 연장·야간·휴일근로에 대한 임금을 바꾸어 휴가를 부여하는 제도이므로 임금과 휴가가 같은 가치가 있어야 한다. 예를 들면 근로자가 연장근로를 4시간 한 경우 가산임금 계산기준(50% 할증)을 적용하면 6시간분의 임금이 지급되어야 하므로 6시간의 보상휴가가 발생해야 한다.

그런데, 사업소별 보상휴가제도 운영현황을 살펴본 결과 보상휴가 부여를 위한 근무시간 기준도 다르며, 보상휴가를 사용할 수 있는 기간도 각각 달랐다. 이는 직원들이 동일한 업무를 수행하고 있음에도 본인들이 속한 사업소 운영제도에 의해 임금 등을 차별받는 것으로 볼 수 있어 전사적으로 동일한 기준이 적용된 보상휴가제도를 운영하는 것이 타당하다고 하겠다.

[표2. 사업소별 보상휴가제도 운영 현황]

사업소		보상휴가 기준			관련문서
		근무시간	보상휴가	사용기간	
▷ ▶	일과후 또는 휴무일	4h 미만	4h(0.5일)	사유발생일로부터 30일 이내	-
		4h~8h	8h(1일)		
		누적 초과근무 시간이 8시간이 경우 1일 휴가 부여			
▨ ▩	일과후 또는 휴무일	4h 미만	4h(0.5일)	사유발생일로부터 10일 이내	-
		4h~6h	8h(1일)		
		6h 이상	근무시간×1.5배		
▩ 🔥	일과후	-	근무시간×1.5배	당일 또는 익일	-
	휴무일	-	근무시간×1.5배	사유발생일로부터 2주일 이내	
🎵 🔥	일과후 또는 휴무일	4h 미만	4h(0.5일)	-	-
		4h~8h	8h(1일)		
♡ ♡	일과후 또는 휴무일	3h 미만	4h(0.5일)	사유발생일로부터 30일 이내	-
		3h~6h	8h(1일)		
		6h 이상	근무시간×1배		
		누적 초과근무 시간이 8시간이 경우 1일 휴가 부여			
▩ ▨	일과후 또는 휴무일	3h 미만	4h(0.5일)	사유발생일로부터 4주일 이내	-
		3h~6h	8h(1일)		
		6h 이상	근무시간×1.5배		
▨▨▨	일과후 또는 휴무일	4h 미만	4h(0.5일)	사유발생일로부터 7일 이내	-
		4h 이상	근무시간×1.5배		

4. 관련부서 의견 및 반박

■♠▶▷실과 ▶♠♠♥부는 보상휴가제도 운영기준이 전사적으로 동일하게 운영될 수 있도록 운영기준을 개선하겠다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

♥♠♣☞처장은 보상휴가제도가 모든 사업소에서 동일한 기준으로 운영될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. [개선]

IV. 모범사례

모 범 사 례

제 목 품질우수 협력기업 해외시장 판로 확대 지원

관 련 부 서 ♣♥♥♠처 ♠▶▷◀◁TF팀

내 용

♣♥♥♠처 ♠▶▷◀◁TF팀은 품질우수 중소기업의 해외진출 기회를 확대하고자 17개 중소기업과 함께 일본 MHPS 공장을 방문해 기업별 제품 설명, 담당자간 상담회를 개최하여 참가기업 모두가 MHPS사의 벤더로 등록되도록 하였고, 1건의 기자재 공급계약을 체결하는 성과를 거둬

♣♥♥♠처 ♠▶▷◀◁TF팀은 발전소 건설 등에 소요되는 기자재의 신뢰성을 확보하고자 제작사 공장을 직접 방문해 제품생산능력, 품질검사·관리 절차 등 기자재 생산과 관련된 제반여건을 확인하는 업무를 주로 하고 있어 제작사 제품에 대한 이해도가 높다.

♠▶▷◀◁TF팀은 국내 품질우수 중소기업의 해외 진출기회를 확대하고자, 17개 품질우수 중소기업을 ♥♥♠화력에 보일러를 공급하는 MHPS¹¹⁾사의 벤더(vendor)¹²⁾ 등록을 위한 기업홍보를 추진하였다.

11) MHPS : Mitsubishi Hitachi Power System

12) 하나의 완성품을 만들기 위한 부속자재 등을 공급하는 회사

우선, MHPS사와 협의하여 벤더 등록이 가능한 Hanger, Support, 배관, 점화기, Soot Blower¹³⁾ 등 10개 품목을 제안 받아 우리회사에 등록된 품질 우수 중소기업 15개사와 해외동반진출협의회 회원사 2개 중소기업을 선정하였다.

♣▶▷◀◁TF팀은 선정된 17개 중소기업과 함께 2017. 11. 8.부터 11. 10.까지 2박 3일간 일본 히로시마 쿠레의 MHPS 공장에 방문하여 벤더 등록을 위한 참가기업의 주요 제품과 납품실적 등을 MHPS에 소개하는 등 참가기업과 MHPS간 구매·조달 담당자간의 제품에 대한 상담회를 개최하였다.

그 결과, 17개 참가기업 모두 MHPS의 벤더로 등록하였고, ◀▣▤▥▦의 경우 MHPS와 인도네시아 Tanjung Jati B Project Pulverizer Seal Air Fan, Flame Scanner Cooling Air Fan 공급계약¹⁴⁾을 체결하였고, ♣▶기공 등 7개 참가기업은 MHPS의 기자재 공급을 위한 견적을 요청받아 미래에 추가적인 기자재공급 계약 체결이 기대되는 등의 성과를 올렸다.

이러한 성과는 중소기업과의 동반성장이라는 공기업으로서의 사회적 책무를 다했을 뿐만 아니라, 중소기업의 일자리를 창출하는데도 크게 기여하는 성과이다.

13) 보일러에서 그을름이나 재를 처리하는 장치

14) 계약금액 약 9억 원

조치할 사항

○▣▤▥처장은 ♠▶▷◀◁TF팀 ◎●○ 차장의 업무활동에 대해 포상 (개인포상)하시고, 업무실적을 홍보하시기 바랍니다.